

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 947/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สงกรานต์ จินเต

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 319

จำเลยพาผู้เสียหายไปกินอยู่หลับนอนกันที่บ้านจำเลย โดยผู้เสียหายยินยอมระหว่างพักอยู่ร่วมกับจำเลย ผู้เสียหายช่วยทำงานบ้านและได้เงินใช้จ่ายจากจำเลย ทั้งจำเลยไม่มีภรรยา เป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยตั้งใจจะเลี้ยงดูผู้เสียหายเป็นภรรยา มิใช่จำเลยพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยพราคนางสาวธวัชดี ศิริสุรักษ์ อายุ 16 ปี ผู้เยาว์ไปเสียจากความปกครองดูแลของมารดาเพื่อการอนาจารโดยนางสาวธวัชดีเต็มใจไปด้วย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 ให้จำคุก 3 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ขณะเกิดเหตุนางสาวธวัชดี ศิริสุรักษ์ผู้เสียหายอายุ 16 ปีอยู่ในความปกครองของมารดา จำเลยอายุ 19 ปีไม่มีภรรยา ผู้เสียหายและจำเลยรู้จักกันมาก่อน ก่อนเกิดเหตุจำเลยโทรศัพท์นัดให้ผู้เสียหายไปพบที่สวนจตุจักร ผู้เสียหายไปพบจำเลยตามนัด จำเลยชวนผู้เสียหายไปพักค้างคืนที่บ้านเพื่อนจำเลย ต่อมาจำเลยพาผู้เสียหายไปพักด้วยกันที่บ้านจำเลย ซึ่งจำเลยพักอยู่ร่วมกับบิดามารดาและน้อง ๆ ผู้เสียหายกินอยู่หลับนอนช่วยทำงานบ้านและได้เงินค่าใช้จ่ายจากจำเลยตลอดมา พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยตั้งใจจะเลี้ยงดูผู้เสียหายเป็นภรรยา มิใช่จำเลยพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ไพบูรณ์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ